

Nr. 192 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 29. August 1938, 11.30 Uhr

R 2/14002, Bl. 82–86 Sitzungsvermerk des RFM¹

Beginn: 11:30

Ort: Reichswirtschaftsministerium

[KREDITSPERRE FÜR DEN NICHT RÜSTUNGSWICHTIGEN WOHNUNGSBAU]

[Geheim]

1. Vermerk:

Der Erlaß des RWiM vom 12. August 1938² war am 29. August Gegenstand einer Referentenbesprechung im Reichswirtschaftsministerium, an der noch folgende Ressorts beteiligt waren:

Generalfeldmarschall Göring, Beauftragter für den Vierjahresplan, Geschäftsgruppe Arbeitseinsatz,
Reichswirtschaftsminister,
Reichsarbeitsminister,
Reichsverkehrsminister.

Den Vorsitz hatte Ministerialdirigent Gottschick, als Vertreter des R[eichsministers] d[er] F[inanzen] waren anwesend:

MinRat Bayrholder,
ORR Gase und
RegAss. Falkenroth.

MinRat Koehler (RWirtschMin) legte zunächst dar, daß es sich vornehmlich darum handele, den in dem Erlaß bereits gemachten Vorbehalt zu Gunsten der Kleinwohnungs- und Siedlungsbauten auszulegen und in seiner Reichweite näher zu bestimmen. Ferner sei es von Interesse zu erfahren, inwieweit bereits Einschränkungen polizeilicher Art auf dem Baumarkt erfolgt seien.

Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums, Ministerialdirektor Knoll, begründete seine Stellungnahme zu dem Erlaß³ wie folgt:

Es müßten die finanziellen Belange des Reichs und der Wohnungswirtschaft gegeneinander abgewogen werden. Dabei spreche zu Gunsten der Wohnungswirtschaft, daß es bereits bei dem bisherigen Bauvolumen kaum möglich gewesen sei, nur die durch die vermehrte Zahl der Eheschließungen bedingte Steigerung des Bedarfs zu befriedigen, geschweige denn der bereits bestehenden erheblichen Wohnungsnot zu steuern. Wenn es jetzt noch zu starken Einschränkungen im Wohnungsbau komme, würde eine sehr bedenkliche Lage entstehen.

Einmal sei es nicht mehr möglich, den jungen Ehen eine geeignete Heimstätte zu bieten. Gerade diese jungen Ehen bedürften aber einer besonderen Fürsorge. Vorwiegend aus den jungen Ehen sei Nachkommenschaft zu erwarten, die älteren Ehen seien an den Geburtenziffern verschwindend

¹ Niederschrift des RWiM nicht ermittelt, Anwesenheitsliste liegt nicht an. Zu der Besprechung hatte der RWiM mit Schreiben vom 24. 8. 1938, geheim, folg. Stellen eingeladen: RFM, RAM, BVJP-GeschGr. Arbeitseinsatz, RVM. Sie sollte der Vereinbarung „weitere[r] Richtlinien über die im Interesse des Kleinwohnungsbaus und der Siedlung notwendigen Ausnahmen von der Kredit-sperre“ dienen; R 2/14002, Bl. 81. – Durch Aktenzeichen als Geheimsache klassifiziert. Sprecher z.T. vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Sog. Kreditsperreraß: Dok. Nr. 181.

³ Zur Position des RAM vgl. des näheren Dok. Nr. 186.

gering beteiligt. Außerdem könne nicht damit gerechnet werden, daß die jungen Ehen so zahlreich bleiben würden, wie sie augenblicklich seien. Die besondere Struktur des Altersaufbaus unseres Volkes lasse ein Absinken der Zahl der jungen Ehen mit Sicherheit erwarten. Zur Zeit befänden sich die Jahrgänge im heiratsfähigen Alter, in denen die Geburtenzahl 2 Millionen (gegenüber 900 000 jetzt) betragen habe. Fördere man diese nicht entscheidend in der Fortpflanzung durch Zurverfügungstellung geeigneter Wohnungen, so sei eine rasche Schrumpfung des Volkskörpers unvermeidlich; denn nicht einmal jetzt nach 5 Jahren mannigfacher Maßnahmen auf den verschiedensten Gebieten habe die Geburtenziffer erreicht werden können, die nötig sei, um den Bestand unseres Volkes zu garantieren.

Abgesehen von diesen bevölkerungspolitischen Erwägungen gäben auch die sozialen Auswirkungen einer Drosselung des Wohnungsbaues zu Bedenken Anlaß (Stimmung in der Arbeiterschaft).

Aus diesen Gründen müsse zumindest der durch den Zugang junger Ehen entstehende Wohnungsbedarf sichergestellt, d. h. also: im wesentlichen dürfe der soziale Wohnungsbau nicht eingeschränkt werden.

ORR Riehle (RWiM) wies darauf hin, daß von dem Gesamtbauvolumen im letzten Jahr im Umfange von 10 Milliarden⁴ nur 2 Milliarden auf den Wohnungsbau entfallen seien.

An diesen 2 Milliarden wiederum sei der soziale Wohnungsbau mit – ganz grob gerechnet – 1 Milliarde beteiligt.

Im einzelnen gliedern sich nach den Angaben von ORR Riehle die Aufwendungen im sozialen Wohnungsbau wie folgt auf:

– a)

300 Mill. RM für Volkswohnungen (120–150 Mill.) und Kleinsiedlungen (Arbeiterwohnstätten),

– b)

500 Mill. RM für 90 bis 100 qm umfassende Kleinwohnungen⁵, die mit Reichsbürgschaften errichtet werden,

– c)

250 Mill. RM für Ersatzbauten in Berlin und 60 Mill. RM für solche in München⁶.

An allen drei Sparten, so führte ORR Riehle weiter aus, seien Sparkassen und Versicherungen vornehmlich beteiligt. Die Sparkassen hätten sogar Anweisung, außerhalb des Rahmens des sozialen Wohnungsbaues keine Baudarlehen zu geben. Die Sparte 1 finanzierten sie fast ausschließlich (4½ %ige Darlehen).

Wolle man nun also im Sinne des Vertreters des RAM den sozialen Wohnungsbau ganz von der Sperre freilassen, so würde das, da das Hauptarbeitsgebiet der Stellen, an die sich der Erlaß richte, gerade der soziale Wohnungsbau sei, den Erlaß praktisch bedeutungslos machen.

Andererseits werde der nicht soziale Wohnungsbau, mit dessen Drosselung man allgemein im wesentlichen einverstanden sei, durch den Erlaß nicht betroffen. Seine Finanzierung erfolge in zunehmendem Maße durch Hypotheken der Kreditinstitute, durch Globaldarlehen einzelner Bauunternehmer und durch vornehmlich aus Abzügen von den Sparkassen und dem Verkauf von Wertpapieren herrührende Verwandtendarlehen.

Eine wirksame Sperre sei somit nur zu erreichen, wenn neben den Maßnahmen auf der Kreditseite entsprechende Vorkehrungen im Bauwesen einhergingen.

Dies empfehle sich auch noch aus einem anderen Grunde. Es stehe zur Erörterung, ob der Erlaß nur auf Neuzusagen von Darlehen oder auch auf bereits gegebene Zusagen bezogen werden solle. Letzteres würde schon deshalb auf Schwierigkeiten stoßen, weil die Zusagen in aller Regel einklagbar seien und die Institute dann durch gesetzliche Bestimmungen von ihren Verpflichtungen befreit

⁴ Durch die Hand von MR Bayrhofer korrigiert aus: 14–15 Milliarden.

⁵ Raumangabe sicher irrig. Die förderungsfähigen Richtgrößen für Kleinsiedlungen und -wohnungen erreichten nur wenig mehr als ein Drittel dieser Wohnfläche: s. Dok. Nr. 167 Ziff. 6.

⁶ Näheres s. Dok. Nr. 33.

werden müßten⁷. Erstrecke man aber den Erlaß nur auf Neuzusagen, so verliere er ebenfalls praktisch einen großen Teil seiner Wirkung; denn man müsse heute fast durchweg damit rechnen, daß die Bauausführung nach gegebener Darlehenszusage $\frac{1}{2}$ bis 1 Jahr auf sich warten lasse. Würden also die bereits gegebenen Zusagen noch ausgeführt, so werde die Sperre in ihrer Wirkung mindestens ein halbes Jahr hinausgeschoben, wenn nicht, wie vorgeschlagen, durch Einführung eines weitgehenden Bauverbotes der Bauausführung unmittelbar entgegengewirkt werde.

ORR Fischer-Dieskau (RAM) gab Aufklärung darüber, inwieweit bereits jetzt am Baumarkt neben den baupolizeilichen Beschränkungen eine Genehmigungspflicht bestehe. Der Bauunternehmer bedürfe einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Arbeitsamtes, die eingeführt worden sei, um den Eisenverbrauch einzuschränken⁸. Sie werde in der Regel nur erteilt bei reichsseitig geförderten Wohnbauten und Arbeiterwohnstätten (Miete bis zu 40,- RM).

Bauten mit einer Eisenbeanspruchung von weniger als 2 t (kleine Eigenheime) seien genehmigungsfrei.

MinRat Bayrhoffer wies darauf hin, daß nach dem Erlaß des Generalfeldmarschalls Göring vom 5. 7. 1938⁹ für die zu machende Ausnahme von der Sperre im Wohnungsbau¹⁰ das Reichsverteidigungsinteresse im Vordergrund zu stehen habe (Vierjahresplan und Rüstungsbauten).

Nur das dürfe also weiter gebaut werden, was zur Wahrung dieses Interesses so unbedingt erforderlich erscheine, daß es nicht aufgeschoben werden könne.

Was übrigens das Maß des Bedarfs für den sozialen Wohnungsbau und die Möglichkeiten seiner Befriedigung anbeträfe, so müsse einmal bei den Ersatzbauten berücksichtigt werden, daß durch den Abriß Hypotheken frei würden.

Ferner sei in dem Schreiben des RAM rechnerisch dargestellt worden, daß von den mit 1,2 Mrd.¹¹ angesetzten Aufwendungen für sozialen Wohnungsbau nur 720 Mio von Sparkassen, Versicherungen und Hypothekenbanken finanziert worden seien, während der Rest von 480 Mio aus anderen Quellen stamme und insoweit auch bei uneingeschränkter Durchführung des Erlasses zur Verfügung stehen müsse.

Schließlich machte *MinRat Bayrhoffer* noch darauf aufmerksam, daß auch bei Erstreckung des Erlasses lediglich auf Neuzusagen von Baudarlehen der Erlaß nicht bedeutungslos werde, wie angenommen. Er gebe den Instituten jedenfalls die Möglichkeit, für die Zukunft freier zu disponieren.

ORR Riehle wies gegenüber den Ausführungen von *MinRat Bayrhoffer* bzgl. der auch bei uneingeschränkter Durchführung des Erlasses verbleibenden Mittel für den sozialen Wohnungsbau darauf hin,

– a)

daß bei den Ersatzbauten die Hypotheken erst frei würden, wenn bereits neu gebaut worden sei; denn vor Fertigstellung der Ersatzbauten könne man nicht abreißen. Zur Zwischenfinanzierung zumindest sei man also auf neue Hypotheken angewiesen.

– b)

daß die 480 Mio RM aus Quellen stammten, auf die man entweder keinen Einfluß habe oder die nur einmalig gewesen seien und in der Zukunft versagen müßten. So seien 100 Mio RM von Bausparkassen und 250 bis 300 Mio RM aus Restemissionen der Hypothekenbanken gegeben worden.

Davon abgesehen seien auch die Darlehen von anderen Stellen als den Sparkassen und den Versicherungen für den sozialen Wohnungsbau oft zu teuer.

⁷ Dem Wortlaut nach erfaßte der Erlaß des RWiM unzweideutig auch gegebene Kreditzusagen, die möglichst auf gutlichem Wege storniert oder aufgeschoben werden sollten. Riehle relativierte insoweit also selbst dessen Tragweite.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 186 Anm. 9.

⁹ Nicht ermittelt; betraf wohl die Vorbereitung des Kreditsperrerlasses.

¹⁰ Hier von Bayrhoffer aus dem Entwurf gestrichen: „weniger der soziale Gesichtspunkt als“.

¹¹ In der Vorlage fälschlich: 1,2 Mio; s. im übrigen Dok. Nr. 186.

ORR Gase unterstrich nochmals die von MinRat Bayrhofer vertretene Auffassung, daß nach Ansicht des Generalfeldmarschalls, soweit sie in einer Besprechung mit dem Herrn Minister¹² Ausdruck gefunden habe, Arbeiterwohnstätten nur im Rahmen der Rüstung und des Vierjahresplanes zuzulassen seien, jedenfalls aber das Reichsverteidigungsinteresse ganz beherrschend im Vordergrund stehen müsse.

MinDir. Knoll brachte zum Ausdruck, daß er demgegenüber nur erneut betonen könne, daß die Einstellung des sozialen Wohnungsbaues innerpolitisch katastrophale Folgen haben würde.

MinRat Bayrhofer wies in diesem Zusammenhang sehr eindringlich auf den Ernst der Lage hin. Man habe sich nur deshalb zu Maßnahmen wie den jetzt erörterten entschlossen, weil die Not es gebiete. Die finanzielle Lage des Reiches sei derart, daß etwas geschehen müsse¹³.

MinDir. Knoll räumte das ein, erklärte jedoch, daß man es dem Arbeiter einfach nicht verständlich machen könne, wenn keine Wohnungen mehr gebaut würden, die öffentlichen Bauten aber nach wie vor einen, wenn auch eingeschränkten, so doch noch sehr breiten Raum einnehmen.

ORR Fischer-Dieskau machte darauf aufmerksam, daß eine einzige öffentliche Baustelle mehr an Aufwendungen erfordere als der ganze jährliche Wohnungszugang.

Daraufhin regte der Vorsitzende den beiden Vertretern des RAM gegenüber an, doch nach Möglichkeit ihren Minister zu bitten, wegen einer Einstellung öffentlicher Bauten beim Führer vorstellig zu werden.

Die Vertreter des RAM sagten das zu, erklärten aber, daß sie sich, nachdem bereits frühere Schritte ihres Ministers in dieser Richtung fehlgeschlagen seien, davon keinen Erfolg versprächen¹⁴.

Abschließend wurden noch die Schwierigkeiten erörtert, die eine Prüfung, was zur Reichsverteidigung, d. h. im Interesse der Rüstung, des Vierjahresplanes, evtl. der landwirtschaftlichen Erzeugungsschlacht, dringend notwendig sei, mache.

ORR Fischer-Dieskau gab einige Zahlen über die auf den Gebieten der Rüstung, des Vierjahresplanes usw. in Aussicht stehenden Anforderungen:

Jährlich 20–25 000 Wohnungen für den Vierjahresplan,
jährlich 25 000 Wohnungen für Landarbeiterwohnungsbau,
jährlich 20 000 Wohnungen für die Hermann-Göring-Werke,
jährlich 30 000 Wohnungen für Luftwaffe und Luftfahrtindustrie.

Nach Ansicht von ORR Fischer-Dieskau werden die Zahlen sich voraussichtlich noch erhöhen, da Krupp z. B. jetzt außerhalb des Vierjahresplanes baue (eigenes Eisen), im Falle einer Sperre aber diese Bauten zweifellos sofort als im Interesse des Vierjahresplanes notwendig bezeichnen würde.

Der Vertreter des Reichsverkehrsministers stellte sich auf den Standpunkt, daß die Wohnungsbauten der Reichsbahn (ca. 30 000 jährlich) im Interesse der Aufrechterhaltung des Betriebes und damit im Interesse der Reichsverteidigung unbedingt erforderlich seien.

ORR Gase betonte gegenüber dem Hinweis, daß auch Offiziers- und Unteroffiziersbauten von den zuständigen Stellen als zur Reichsverteidigung notwendig bezeichnet werden würden, daß auch in dieser Hinsicht ein sehr enger Rahmen gezogen werden müsse. Als Beispiel für das Verfahren bei der Aufführung von Offiziersbauten wurde von MinRat Koehler auf den Abriß des Restaurants Fischerhütte in Schlachtensee zum Raumgewinn für diese Zwecke hingewiesen.

MinRat Bayrhofer erklärte, daß ihm bekannt sei, daß der Generalfeldmarschall seine Ansicht in dieser Frage in der letzten Zeit grundlegend geändert habe.

Man kam schließlich dahin überein, daß es zweckmäßig sei, das Schwergewicht der Sperre ganz von der Kreditseite auf die Produktionsseite zu verlagern. Die Prüfung, inwieweit ein Bauvorhaben

¹² Schwerin v. Krosigk; zur erwähnten Unterredung mit Göring nichts ersichtlich, vgl. aber Dok. Nr. 180 Anm. 3.

¹³ Vgl. Dok. Nrr. 182 Ziff. II, 190.

¹⁴ Seldte enthielt sich demgemäß auch jeder Initiative. Zu den vergeblichen Anläufen des RAM in dieser Richtung seit 1936 s. ARH III, Nrr. 91, 122; ARH IV, Nr. 153. Im Dez. 1938 suchte Göring durch Ernennung eines Generalbevollmächtigten Ordnung in das öffentl. Bauwesen zu bringen: Dok. Nr. 267.

noch als aus überwiegenden Verteidigungs- oder sozialen Gründen notwendig durchgeführt werden könne, werde am besten den Arbeitsämtern, die, u[nter] U[mständen] auf Grund von entsprechenden Bescheinigungen der zuständigen Stellen, zu entscheiden hätten, überlassen. Die Baupolizei komme als rein technische Stelle dafür nicht in Frage. Sie dürfe aber auch eine Genehmigung nur erteilen, wenn die den Bau genehmigende Entscheidung des Arbeitsamtes vorliege. Den Kreditinstituten sei mitzuteilen, daß grundsätzlich nur solche Bauten beliehen werden können, für die die Genehmigung vorliege.

Die Entwürfe für den Erlaß an die Arbeitsämter, der insbesondere eine eingehende Anweisung über die Voraussetzungen der Genehmigung enthalten muß, sowie für den Erlaß an die Polizei wird der RAM vorbereiten und den RWiM und den RdF beteiligen. Die Unterrichtung der Kreditinstitute erfolgt durch den RWiM.

Von verschiedenen Seiten, insbesondere den Vertretern des RWiM wurde vorgeschlagen, die Genehmigungspflicht nicht auf Österreich zu erstrecken. MinRat Bayrhofer behielt sich seine Stellungnahme zu dieser Frage vor¹⁵.

2. Herrn Minister durch die Hand des Herrn St[aatssekretärs] mit der Bitte um Kenntnissnahme vorzulegen¹⁶.

Gs [Gase] 30/8 B[ayrhofer] 30 Fal[kenroth] 30/8. 38
(f. Poer[schke])

¹⁵ Auf Österreich und das Sudetenland wurde der Kreditsperrlerlaß nicht ausgedehnt.

¹⁶ Mit undat. Sichtvermerken v. Krosigks und StS Reinhardts. – Der RFM flankierte die vereinbarte Bausperre, indem er im Einvernehmen mit Göring per RdErl. vom 1. 9. 1938 alle Mittel für noch nicht begonnene Vorhaben der Zivilressorts mit sofortiger Wirkung einfro; s. Dok. Nr. 143 Anm. 18. Gleichfalls am 1. 9. forderte aber der RVM für die im Rahmen der Wohnungsfürsorge der Reichsbahn geplanten Bauten, welche „fast ausschließlich – direkt oder indirekt – in Verbindung mit den Arbeiten für die Landesverteidigung und den Vierjahresplan“ stünden, die allgem. Freistellung von der Kreditsperre. Am 5. 9. wies der RAM eine Beschränkung auf unmittelbar rüstungswichtige Bauten zurück, damit auch jede Drosselung des soz. Wohnungsbaus (Arbeiterwohnungen) und die Verhängung entspr. Bausperren. Der RFM wiederum sah, wie er mit Schreiben an den RWiM vom 21. 9. betonte, den Sinn einer Bausperre v. a. in der Unterbindung des freien Eigenheimbaus, der mit Sparrücklagen und Verwandtendarlehen arbeite, daher durch die Maschen der Kreditsperre falle und doch die dem Zugriff des Reichs offene Kapitalbildung schmälere; die Frage des soz. Wohnungsbaus sei davon völlig abgelöst. R 2/14002, Bl. 87–93.

Am 23. 9. 1938 legte der RWiM den Entw. eines Durchführungserlasses betr. Kleinwohnungsbau und Siedlung vor, der sehr eng gefaßt war und Ausnahmen von der Kreditsperre nur für VJP- und WM-Bauten, Landarbeiterwohnungen sowie Ersatzbauten in den Neugestaltungsstädten Berlin, Hamburg und München zuließ; ebd. Bl. 96–102. Der RFM war sachlich einverstanden, sah aber damit die Forderung nach einer Bausperre illusorisch gemacht. Der Druck ging hauptsächlich vom VJP aus, dem an der raschen Freigabe von Kreditmitteln für Wohnbauten lag. In einer Unterredung mit MDgt. Gramsch am 26. 9. brachte Bayrhofer in Erfahrung, „daß der Generalfeldmarschall sich für die Einführung der Baubescheinigung durch die Arbeitsämter nicht starkmachen würde, falls der RArbMin nicht seinen Einspruch zurückzöge. Dagegen hielt er [Gramsch] im Hinblick auf die gegenwärtige Lage die Hinausschiebung des Erlasses für durchaus vertretbar, da, wie auch die Lage sich klären werde, gerade auf dem Gebiet des Bauwesens eine neue grundsätzliche Entscheidung getroffen werden müßte.“ Ebd. Bl. 103. Bayrhofer erwirkte daraufhin eine Zurückstellung des Durchführungserlasses in der Hoffnung, daß der RAM seinen Standpunkt doch noch ändere, und bestimmte den RWiM zur Ansetzung einer neuerl. Ressortbesprechung, die am 7. 10. 1938 stattfand. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 284.

Zitierhinweis

Nr. 192 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 29. August 1938, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d192>